

1009065-41.2022.8.26.0451

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Bancários

Magistrado: Eduardo Velho Neto

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... após a comunicação de ocorrência de roubo do cartão, o banco deveria usar dispositivo de segurança para bloquear a transação, mas não o fez. Além de todos esses fatos, nota-se que o valor vultoso da compra realizada foge dos valores das transações que o autor regularmente praticava.

A responsabilidade do réu não pode ser afastada. Nesse sentido:

1005051-60.2020.8.26.0038 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Cível

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba - SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1009065-41.2022.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1009065-41.2022.8.26.0451

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Bancários

Requerente:

Francisco Domingos de Souza

Requerido:

Banco do Brasil S/A

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Velho Neto

Vistos.

FRANCISCO DOMINGOS DE SOUZA, já qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cc Restituição de Valores, Pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais em face de BANCO DO BRASIL SA, alegando, em síntese, que é cliente do réu e que, em 19/11/2021, ao realizar um saque de R\$100,00 no caixa eletrônico 24 horas, localizado no supermercado Arena Atacado, foi vítima de furto mediante fraude. Diz que quando estava saindo, um homem lhe abordou dizendo que estava saindo do caixa um papel que lhe pertencia. Ao voltar ao caixa o homem lhe empurrou e realizou a troca de cartões, deixando-lhe o cartão de terceira pessoa. Percebeu o ocorrido após conseguir se levar. Ligou ao serviço de atendimento ao cliente e solicitou o cancelamento do cartão, mas foi orientado a ir até a agência bancária. Nesse tempo foram realizadas duas compras, uma no valor de R\$5.999,99 e outra no valor de R\$500,00, além de saque no valor de R\$800,00. Diz que não entregou seu cartão e nem forneceu a senha. Informou que teve o valor de sua aposentadoria bloqueado junto ao réu em razão de dívida adquirida no cartão de crédito em 19/11/2021, bem como a inscrição do seu nome junto à Serasa. Sustenta que houve responsabilidade do réu e que sofreu danos de ordem moral.

Requer a concessão da tutela provisória de urgência para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, que seja declarada a inexigibilidade do débito, que seja o réu condenado à restituição dos valores sacados e debitados da conta do autor, que seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$15.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A petição inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/30.

Em decisão proferida à fl. 31 foi indeferido o pedido de tutela provisória.

Citado, o réu apresentou contestação às fls. 41/56, alegando que não houve vício na prestação de serviços e que a contestação do saque foi formalizada em 22/11/2021, com a instauração do Registro de Ocorrência de Ilícito (ROI) Nº 2021/3552/98. Disse ainda que as compras a crédito foram questionadas em 16/12/2021, sendo os valores provisoriamente estornados em fatura na mesma data. Afirmou que o contestação teve parecer de improcedência em razão do uso do cartão e da senha para as compras e do código de acesso para o saque. Salientou que o autor não observou as orientações de segurança e que os fatos ocorreram em ambiente externo ao banco, não tendo havido indícios de fraude interna. Negou sua responsabilidade, impugnou o pedido de indenização por danos morais e apontou culpa exclusiva do autor. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Juntou documentos às fls. 57/140.

Réplica apresentada às fls. 155/164, com juntada de novos documentos às fls. 165/170.

Intimados a se manifestarem sobre provas e possibilidade de acordo, somente o autor se manifestou à fl. 175 pelo julgamento antecipado.

É o relatório.

DECIDO.

Não havendo interesse das partes na produção de outras provas além daquelas constantes dos autos, o julgamento antecipado se impõe.

Através da presente ação o autor busca a declaração de inexigibilidade dos débitos descritos na inicial, que seja o réu condenado à restituição dos valores sacados e debitados de sua conta, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$15.000,00. Narrou que foi empurrado dentro da loja Arena Atacado, quando realizava um saque no caixa 24 horas, por uma pessoa que lhe furtou o cartão e realizou saques e compras, conforme exposto na inicial.

O réu negou sua responsabilidade, apontando que o fato ocorreu fora da agência bancária, bem como de terem sido usados nas transações o cartão, a senha e o código de acesso do autor. Entende que houve culpa exclusiva do autor.

Conforme documento juntado à fl. 19, o saque realizado pelo autor ocorreu no dia 19/11/2021 às 10:17 hs, já o saque supostamente realizado por terceiro foi realizado às 10:38hs do mesmo dia. O documento de fl. 20 comprova a existência das transações realizadas na mesma data (19/11/2021) através de cartão de crédito nos valores de R\$500,00 e R\$5.999,99.

No primeiro contato do autor com a instituição bancária para cancelamento do cartão furtado houve a geração do protocolo nº 0021111900584272. O réu não impugnou o fato de que o autor entrou imediatamente em contato com o serviço de atendimento ao cliente para cancelamento do cartão que lhe foi roubado. Ora, se o autor solicitou o cancelamento do cartão, cuja posse lhe foi violentamente retirada, caberia ao réu fazê-lo imediatamente. Houve falha na prestação de serviços.

Vale salientar que se o autor/cliente fosse atendido em sua solicitação, os prejuízos apontados na inicial certamente não ocorreriam.

Outro ponto a ser considerado é que, embora o fato tenha ocorrido fora da agência bancária, o réu disponibilizou serviços para transações em um estabelecimento comercial, fato que não afasta sua responsabilidade objetiva.

Por fim, pelo valor de uma das compras após a comunicação de ocorrência de roubo do cartão, o banco deveria usar dispositivo de segurança para bloquear a transação, mas não o fez. Além de todos esses fatos, nota-se que o valor vultoso da compra realizada foge dos valores das transações que o autor regularmente praticava.

A responsabilidade do réu não pode ser afastada. Nesse sentido:

1005051-60.2020.8.26.0038 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Cartão de Crédito - Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli - Comarca: Araras - Órgão julgador: 19ª

Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 28/03/2022 - Data de publicação: 31/03/2022 - Ementa: Apelação - Ação declaratória - Cartão de crédito - Autora vítima de furto em que lhe foi subtraído o cartão - Sentença de acolhimento do pedido - Irresignação parcialmente procedente. 1. Sem consistência a preliminar de cerceamento de defesa. Documentos dos autos suficientes para a resolução do litígio. 2. Operações realizadas pelo delinquente com o uso do cartão, no período verificado entre o furto e o momento em que a autora comunicou o fato ao banco réu, para fins de bloqueio. Aparato eletrônico colocado pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de pessoal e de agilizar os negócios realizados com a massa consumidora, que lhes trazem lucro, por outro, economizar custos com a manutenção de uma estrutura de serviços capaz de, com eficiência e agilidade e efetiva segurança, assistir o cliente em tais operações. Desarrazoado pretender carrear ao consumidor os riscos inerentes a operações assim realizadas, notadamente em não havendo sistema de segurança eficiente para afastar ou minimizar o risco. Episódio como o tratado nos autos cujas consequências poderiam ser evitadas ou minimizadas com a adoção de sistema de detecção de operações que fujam ao perfil do consumidor, para efeito de consulta prévia sobre a autoria e legitimidade dessas operações. Hipótese em que as operações em discussão fugiam por completo ao padrão de compras da autora. Inequívoca a responsabilidade civil da instituição financeira nessas circunstâncias. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC. Hipótese se enquadrando no enunciado da Súmula 479 do STJ. Bem acolhido o pedido de declaração de inexistência do débito. 3. Honorários de sucumbência. Demanda que apresenta pouca expressão econômica e cujo patrocínio não exigiu esforço digno de nota. Cenário em que se impõe a redução da honorária arbitrada em primeiro grau para R\$ 1.200,00, ainda com base no critério equitativo do art. 85, § 8º, do CPC. Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à apelação.

Visualizar Ementa Completa

Danos morais restaram configurados, em virtude de o autor, já com idade avançada, ter que percorrer várias vias para fazer valer o seu direito. Na fixação do valor deverão ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se assim o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cc Restituição de Valores, Pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais que FRANCISCO DOMINGOS DE SOUZA move em face de BANCO DO BRASIL SA para em consequência declarar a inexigibilidade dos débitos apontados na petição inicial, relativos às duas compras e ao saque realizados fraudulentamente pelo terceiro criminoso.

Condene o réu à restituição de todos os valores que foram sacados e debitados indevidamente da conta do autor, corrigido a partir de cada desembolso, acrescidos de juros moratórios.

Condene também ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor fixo em R\$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir deste pronunciamento, acrescido de juros moratórios.

As correções serão pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e os juros serão os legais de 1% ao mês.

Em razão da sucumbência, condene o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, a parte vencedora deverá apresentar, em trinta (30) dias úteis, petição intermediária com requerimento de cumprimento de sentença, a ser processado como incidente em apenso. Não apresentado o requerimento nesse prazo, arquivem-se os autos, observando a Serventia o Comunicado 1789/2017 da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. Se apresentado o requerimento, arquivem-se estes autos definitivamente, prosseguindo-se no incidente de cumprimento de sentença.

P. e I.

Piracicaba, 14 de dezembro de 2022.

EDUARDO VELHO NETO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA